

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1410/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด กระบี่
นาย ละเมียด หรือ ฉี เมือง พรหม กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 340

คนร้าย 5 คน มีปิ่นเป็นอาวุธเข้าทำการปล้นทรัพย์ของ ป.ที่บ้านพักของ ป. ได้เงินสดและทรัพย์สินไปจำนวนหนึ่ง แล้วคนร้ายขู่บังคับ ป. ให้เดินไปกับคนร้ายไปทำการปล้นทรัพย์ที่บ้านของ จ.ซึ่งอยู่ห่างบ้านของ ป.ประมาณ 3 เส้น ได้ทรัพย์ของ จ.ทั้งเงินสดและทรัพย์สินอื่น ๆ หลายรายการ แล้วคนร้ายพากันออกจากบ้านของ จ.ไปปล้นทรัพย์ของ ผ.ที่บ้านพักของผ.ได้เงินสดและทรัพย์สินอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นการกระทำผิดของคนร้ายเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกอีก 3 คนมีอาวุธปืนคนละ 1 กระบอก ร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรม คือ ร่วมกันปล้นทรัพย์ของนางประทีป สายแก้ว เป็นเงิน 7,512 บาท ปล้นทรัพย์ของนางจุไร ชาวภู เป็นเงิน 1,589 บาท และปล้นทรัพย์ของนายเผียนเกลี้ยงทอง เป็นเงิน 9,050 บาท ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 340, 340 ตี และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 18,151 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งสาม

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรม เวียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป จำคุกกระทงละ 18 ปี เมื่อรวมทุกกระทงแล้ว คงให้จำคุกคนละ 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์แก่นางประทีป สายแก้ว จำนวน 7,512 บาท นางจุไร ภู่ขาว จำนวน 1,589 บาท นายเผียน เกลี้ยงทอง จำนวน 9,050 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้เป็นยุติว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุมีคนร้ายเป็นชาย 5 คน ทุกคนมีปืนเป็นอาวุธเข้าทำการปล้นทรัพย์ของนางประทีป สายแก้วที่บ้านของนางประทีปได้เงินสดและทรัพย์สินอื่นอีก คิดเป็นราคารวม 7,512 บาท แล้วคนร้ายขู่บังคับนางประทีปให้เดินไปกับคนร้ายด้วย แล้วคนร้ายทั้ง 5 คน ได้เข้าทำการปล้นทรัพย์ที่บ้านนางจุไร ขาวภู่ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของนางประทีปประมาณ 3 เส้นได้ทรัพย์ของนางจุไรทั้งเงินสดและทรัพย์สินอื่น ๆ อีกหลายรายการคิดเป็นราคารวม 1,589 บาท แล้วพากันออกจากบ้านนางจุไรไปที่บ้านของนายเผียน เกลี้ยงทอง และได้ทำการปล้นทรัพย์ของนายเผียนได้เงินสดและทรัพย์สินคิดเป็นราคารวม 9,050 บาทจากนั้นพากันหลบหนีไป คงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายร่วมกับพวกปล้น

ทรัพย์ผู้เสียหายทั้งสามคนคดีนี้หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเชื่อว่า จำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ผู้เสียหายทั้งสามคนตามฟ้องโจทก์จริง และเห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองที่พิพากษาว่าการกระทำผิดของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

พิพากษายืน

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>